

Sede: Piazza Municipio, n° 1 – 88069 Squillace (CZ)
Codice Fiscale: 00182160796
<http://www.comune.squillace.cz.it>
PEC: ufficiotecnico.squillace@asmepec.it

CITTÀ DI SQUILLACE
(Provincia di Catanzaro)



Settore Tecnico

Prot. n° 4783, del 19/08/2022

ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
Settore Tutela Ambientale - Paesaggistica - Urbanistica
Servizio gestione generale autorizzazioni, conferenze dei servizi, paesaggistica
Piazza L. Rossi, n° 1
88100 - Catanzaro
paesaggistica@pec.provincia.catanzaro.it

ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
Settore Viabilità e Trasporti
Piazza L. Rossi, n° 1
88100 - Catanzaro
viabilita@pec.provincia.catanzaro.it

**Alla SOPRINTENDENZA AI BENI CULTURALI E
ARCHITETTONICI**
Piazza Valdesi, n° 13
87100 - Cosenza
mbac-sabap-cz-kr@mailcert.beniculturali.it

e p.c.

Spett.le Società OPEN FIBER S.p.A.
Viale Certosa n° 2
20155 - Milano
openfiber@pec.openfiber.it

Spett.le Società INFRATEL Italia S.p.A.
Via Calabria n° 46
00144 - Roma
posta@pec.infratelitalia.it

Oggetto: "Realizzazione, posa in opera e servizio di manutenzione di impianti in fibra ottica"

Istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 259/2003 (vecchio art. 88 del D.Lgs 259/2003), come modificato dal D.Lgs. 8 Novembre 2021 n. 207, recante il nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche, per scavi e opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Squillace, nell'ambito della Concessione di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a Banda Ultra Larga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio della Regione Calabria".

Indizione Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14, c. 2 e art. 14-bis della Legge n° 241/1990 –
Forma semplificata modalità asincrona.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- la Ditta Open Fiber S.p.A. ha trasmesso a questo Ente un progetto per la richiesta di autorizzazione alla “realizzazione, posa in opera e servizio di manutenzione di impianti in fibra ottica”, ricevuta in data 29/07/2022 con Prot. n. 4453, da realizzarsi nel comune di SQUILLACE;
- l'allegato progettuale è stato redatto dalla Società PRO&NG s.r.l. con Sede a Napoli Largo Francesco Torraca n.71 – 80133 Napoli (NA);
- in data 03/03/2015 è stata approvata dal Consiglio dei Ministri la strategia Nazionale Banda Ultra Larga che, tra l'altro individua Infratel Italia S.p.A. come soggetto attuatore della stessa
- l'attuazione della suddetta strategia, con particolare riferimento agli interventi nelle aree bianche, è finanziata dallo Stato Italiano e dalla Regione Calabria tramite fondi FSC, POR FESR 2014/20 e PSR FEASR 20014/20 e la rete a banda ultra larga realizzata rimarrà di proprietà pubblica;
- il Comune di Squillace rientra tra quelli interessati dagli interventi di realizzazione dell'infrastruttura nell'ambito della Concessione in oggetto.

Accertato che:

- la realizzazione degli impianti di telecomunicazioni è disciplinata dal D.Lgs. 259/2003, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 207/2021, che ha sostituito gli artt. Da 1 a 98 del citato D.Lgs. 259/2003(di seguito “Codice delle comunicazioni elettroniche”);
- ai sensi della normativa vigente, le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2001, n. 380 e alle opere di pubblica utilità;
- l'art. 43 comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche chiarisce che *“all'installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica”*;

Preso atto che con istanza del 18/07/2021, acquisita al protocollo generale in data 29/07/2021 al prot. n° 4453, la Ditta Open Fiber S.p.A. ha trasmesso a mezzo PEC gli elaborati relativi al progetto dell'opera in oggetto;

Ritenuto di proporre l'indizione di una conferenza dei servizi allo scopo di effettuare un esame contestuale dei lavori e di acquisire, ai sensi dell'art. 14bis comma 5 della Legge n° 241/90 e s.m.i., intese, concerti, nulla osta, assensi comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, per il progetto redatto dalla Società PRO&NG s.r.l. con Sede a Napoli Largo Francesco Torraca n.71 – 80133 Napoli (NA);

Preso atto che la legislazione vigente in materia individua lo scrivente Ente, Comune di Squillace, quale Amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;

Atteso che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo;

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii. (a cui in seguito si farà implicitamente riferimento) Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (G.U. n° 192 del 18/08/1990);
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

INDICE

la Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'ex art. 14 c. 2, legge n. 241/1990 e s.m.i. da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, invitando a parteciparvi le Amministrazioni/Enti specificate in indirizzo.

Altresì, si invitano le suddette Amministrazioni/Enti a comunicare con questo Ufficio secondo le modalità previste dall'art.47 del D.Lgs. n° 82/2005.

ed a tal fine, **COMUNICA** quanto segue:

- a) Oggetto della conferenza dei servizi: APPROVAZIONE della richiesta di autorizzazione al progetto:

“Realizzazione, posa in opera e servizio di manutenzione di impianti in fibra ottica”;

La documentazione oggetto della Conferenza, le determinazioni, le informazioni e i documenti a tali fini utili sono depositati e consultabili presso questo Ente, Ufficio Tecnico, e gli stessi sono allegati alla presente in formato digitale;

- b) la data del **05/09/2022**, quale termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, Legge n° 214/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
- c) la data del **19/09/2022**, quale termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'art. 2, commi 3 e 4, Legge n° 241/1990 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;
- d) la data del **19/09/2022**, nella quale si terrà l'eventuale riunione in modalità sincrona ai sensi dell'ex art. 14-ter, Legge n° 241/1990, presso questo Comune sito in Piazza Municipio, n° 1 Comune di Squillace (CZ), Ufficio Tecnico Comunale;

Si rammenta che entro il termine perentorio di cui alla lett. c) le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato ed indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o le condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro ed analitico e specificano, altresì, se sono relative ad un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Si rammenta che la documentazione progettuale è trasmessa in formato digitale a mezzo PEC e, pertanto, non saranno trasmessi elaborati in formato cartaceo, così come prevede la normativa vigente in materia di Conferenza dei Servizi.

L'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivale ad assenso senza condizioni - fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

Per qualsiasi ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile contattare il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace, arch. Antonio Macaluso, ai seguenti riferimenti:

- Tel. 0961.914020;
- PEC: ufficiotecnico.squillace@asmepec.it

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(arch. Antonio Macaluso)



ELENCO ELABORATI, ALLEGATI FIRMATI DIGITALMENTE E TRASMESSI IN FORMATO DIGITALE PER LA PRESENTE CONFERENZA DEI SERVIZI:

PROGETTO

Tav. 01 – Stradario;
Tav. 02 – CNO 01/CAB 8;
Tav. 03 – Relazione Tecnica;
Tav. 04 – Corografia Generale;
Tav. 05 – Planimetria Scavi;
Tav. 06 – Sezioni stradali;
Tav. 07 – Particolari costruttivi.

DOCUMENTAZIONE

1. Istanza di trasmissione Art.49;
2. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà;
3. Procura;
4. Carta identità Pierluigi Carbone.